

1504206-69.2020.8.26.0070

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Fabio Marques Dias

Comarca: Batatais

Foro: Foro de Batatais

Vara: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... dando conta de que o réu praticava tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos. Em seu apartamento foram encontradas em um colchão, onde o réu estava deitado, as drogas apreendidas, oportunidade em que ele declarou destinar-se ao seu consumo pessoal.

O réu, muito embora devidamente intimado, não compareceu em Juízo para dar a sua versão dos fatos. Na fase policial, no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Batatais

Foro de Batatais

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

Rua Celso Garcia, 581, Batatais-SP - cep 14300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504206-69.2020.8.26.0070 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504206-69.2020.8.26.0070

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CLEITON CRISTIAN SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Marques Dias

Vistos.

CLEITON CRISTIAN DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas sanções do art. 28 da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a acusação, no dia 09 de dezembro de 2020, por volta das 07h00, no Conjunto Habitacional Salim Jorge Mansur, nº 22, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 0,580g (quinhentos e oitenta miligramas) de cocaína, acondicionados em 2 micro tubos de plástico, do tipo "eppendorf", azul; e 1,650g (um grama e seiscentos e cinquenta miligramas) de maconha, acondicionados em 2 invólucros de plástico incolor vedados por nó.

Dispensado o relatório, nos termos da Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito fica comprovada pela integralidade do Boletim de

Ocorrência (fls. 1/59) e principalmente pelo Laudo Químico Toxicológico (fls. 125/127) que concluiu pela presença de tetrahydrocannabinol (THC), princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L" (maconha) bem como metil benzoil ecgonina (COCAÍNA), alcalóide extraído do vegetal "Erythroxylum coca", nas drogas apreendidas.

Quanto à autoria, também é incontroversa sua caracterização.

Jose Menari, policial civil declarou que receberam informações anônimas dando conta de que o réu praticava tráfico ilícito de entorpecentes no local dos fatos. Em seu apartamento foram encontradas em um colchão, onde o réu estava deitado, as drogas apreendidas, oportunidade em que ele declarou destinar-se ao seu consumo pessoal. O réu, muito embora devidamente intimado, não compareceu em Juízo para dar a sua versão dos fatos. Na fase policial, no entanto, confessou tanto a posse da droga quanto o fato de que se destinava ao seu uso pessoal.

Evidente que o conjunto probatório é robusto. As versões dadas pelos policiais não restaram isoladas das demais provas, ao invés, contribuiu para a certeza da autoria corroborada pelas declarações dada pelo réu na fase policial.

Além disso, não há que se cogitar em falar em aplicação do Princípio da Insignificância, uma vez que a alegada quantidade ínfima da substância não torna a conduta atípica, pelo simples fato do art. 28 tratar especificamente de porte de quantidade pequena do entorpecente para que o agente faça o seu consumo pessoal.

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO JUDICIAL - PROVA TESTEMUNHAL - AUTORIA COMPROVADA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO-APLICABILIDADE. - A confissão judicial, endossada pelos relatos de testemunhas, em juízo, e não contraditada por nenhum elemento dos autos, é fonte inequívoca de prova. - O princípio da insignificância não encontra acolhimento no ordenamento penal pátrio, que é orientado pelos princípios da intervenção mínima e reserva legal.

(TJ-MG - APR: 10002130030410001 MG, Relator: Cássio Salomé, Data de Julgamento: 02/10/2014, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/10/2014).

Também não há que se falar em inconstitucionalidade do referido dispositivo. Nesse sentido:

A punição, na hipótese, é de rigor para salvaguardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga.

Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido.

(STF, RE 635660 SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, 22.3.2011).

De rigor, portanto, a condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Quanto à pena, apesar de o réu ser reincidente, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, fixo a sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, em consonância com os Enunciados 118 e 124 do FONAJE.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva a fim de condenar CLEITON CRISTIAN DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28 da Lei 11.343/06 à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas.

P.I.

Batatais, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA